Firmado digitalmente por RAMON RUFFNER DE VEGA Jeri Gloria FAU 20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.09.2024 11:11:53 -05:00

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú. Decana de América
RECTORADO

Lima, 20 de Septiembre del 2024

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 011860-2024-R/UNMSM

Visto el expediente digital, con registro de Mesa de Partes General N.º 11000-20240000031 del Despacho Rectoral, sobre acción de dar cuenta a la Asamblea Universitaria.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Rectoral N.º 009143-2024-R/UNMSM, del 9 de julio del 2024, se ratificó en vía de regularización, la Resolución Decanal N.º 000965-2023-D-FDCP/UNMSM del 17 de mayo del 2023 de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, en el sentido de aprobar la creación del INSTITUTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO-(IDA) "RENÉ CHAPUS", así como su Estatuto y Acta Fundacional, según Anexos I, II y III que en fojas cuarenta (40) forman parte de la presente Resolución;

Que, en la Sesión Ordinaria de la Asamblea Universitaria, llevada a cabo el 23 de agosto del 2024, se acordó ratificar la Resolución Rectoral N.º 009143-2024-R/UNMSM, del 9 de julio del 2024, que contiene las disposiciones administrativas respecto de la creación del INSTITUTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO-(IDA) "RENÉ CHAPUS" e incorporarlo en el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; y,

Estando a las atribuciones conferidas a la señora Rectora por la Ley N.º 30220–Ley Universitaria y el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;

SE RESUELVE:

1.° *Ratificar la Resolución Rectoral N.º 009143-2024-R/UNMSM, que aprueba la creación del INSTITUTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO-(IDA) "RENE CHAPUS".*

2.° *Modificar el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, incorporando el INSTITUTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO-(IDA) "RENE CHAPUS" en el numeral 2 referido a la Facultad de Derecho y Ciencia Política, del artículo 37 del mencionado documento normativo.*

3.° *Encargar al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, a la Facultad de Derecho y Ciencia Política y a la Oficina Central de Calidad Académica y Acreditación el cumplimiento de la presente Resolución Rectoral.*

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

ELSA ASCENCIÓN MARCHINARES MAEKAWA
SECRETARIA GENERAL

JERI GLORIA RAMÓN RUFFNER DE VEGA
RECTORA

UNMSM
mb/r

Firmado digitalmente por MARCHINARES MAEKAWA Elsa Ascencion FAU 20148092282 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2024 18:31:46 -05:00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://spsgd.unmsm.edu.pe/verifica/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **YSTHLEF**

Firmado digitalmente por RAMON RUFFNER DE VEGA Jeri Gloria FAU 20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09.07.2024 12:37:51 -05:00

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú. Decana de América
RECTORADO

Lima, 09 de Julio del 2024

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 009143-2024-R/UNMSM

Visto el Expediente Digital con Registro de Mesa de Partes General N.º UNMSM-20210068553 de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, sobre Creación de Instituto.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 22º del Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos establece que cada Facultad goza de plena autonomía en el manejo administrativo, económico y académico y se mantiene en el marco de las políticas y normativas que emitan las instancias de gobierno de la universidad; asimismo, el inciso b) del artículo 59º del citado Estatuto indica que es atribución del Consejo de Facultad proponer la creación, fusión, supresión o reorganización de unidades académicas e institutos de investigación de la Facultad y elevarla al Consejo Universitario;

Que el artículo 37º del mencionado Estatuto establece que los institutos de investigación pertenecen a una facultad. La facultad podrá tener uno o más institutos coordinados por la unidad de investigación;

Que asimismo, el artículo 55º inciso d) del Estatuto de la Universidad dispone: El Consejo Universitario tiene las siguientes atribuciones: (...) d) Proponer a la Asamblea Universitaria la creación, fusión, supresión o reorganización de unidades académicas, centros o institutos de investigación, para lo cual debe presentar el informe técnico académico-administrativo debidamente sustentado. (...)";

Que mediante Oficio N.° 000026-2021-VDIP-FDCP/UNMSM el Vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, propone la creación del "INSTITUTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO "RENÉ CHAPUS"";

Que el Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política en su sesión virtual del 03 de noviembre de 2021, acordó proponer la creación del "INSTITUTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO-(IDA) "RENÉ CHAPUS"", acción que se explica en la Resolución Decanal N.º 001779-2021-D-FDCP/UNMSM de 15 de noviembre de 2021;

Que mediante Resolución Decanal N.º 000437-2022-D-FDCP/UNMSM de 21 de marzo de 2022, se modificó el primer resolutivo de la Resolución Decanal N° 001779-2021-D-FDCP/UNMSM para incluir los Anexos que forman parte de la citada Resolución;

Que por Oficio N.° 000037-2023-UI-VDIP-FDCP/UNMSM el Director de la Unidad de Posgrado informa al Decanato de la Facultad de Derecho y Ciencia Política que se han subsanado las observaciones realizadas por la Comisión Permanente de Normas del Consejo Universitario resolviendo dejar sin efecto las Resoluciones Decanales N.ºs 001779-2021-D-FDCP/UNMSM y 000437-2022-D-FDCP/UNMSM y aprobar la creación del "INSTITUTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO-(IDA) "RENÉ CHAPUS"" con su respectivo Estatuto y Acta Fundacional; acción que se explica con la Resolución Decanal N.º 000965-2023-D-FDCP/UNMSM de 17 de mayo de 2023;

Que la Oficina General de Planificación mediante Proveído N.º 001632-2023-OGPL/UNMSM, la Dirección General de Administración con Proveído N.º 003758-2023-DGA/UNMSM, la Dirección General de Investigación y Transferencia Tecnológica mediante Oficio N.º 000155-2024-DGITT-VRIP/UNMSM y el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado con Proveído N.º 001229-2024-VRIP/UNMSM, emiten opinión favorable;

Firmado digitalmente por NUÑEZ HIJAR Ruben Atanacio FAU 20148092282 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.07.2024 09:20:26 -05:00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://spsgd.unmsm.edu.pe/verifica/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **EQVXMLL**

Que mediante Oficio N.° 000241-2024-DGITT-VRIP/UNMSM la Dirección General de Investigación y Transferencia Tecnológica, precisa que de acuerdo a la Resolución Decanal N.° 000965-D-FDCP/UNMSM de 17 de mayo de 2023, el nombre correcto del Instituto de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política a crearse es INSTITUTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO-(IDA) "RENÉ CHAPUS";

Que la Comisión Permanente de Asuntos Académicos y Relaciones Laborales Docentes del Consejo Universitario mediante Oficio N.º 000551-2024-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM recomienda ratificar la Resolución Decanal N.º 000965-2023-D-FDCP/UNMSM; y,

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en su Sesión Ordinaria de 24 de mayo de 2024, a las atribuciones conferidas a la Rectora por la Ley N.º 30220 - Ley Universitaria y el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;

SE RESUELVE:

1º *Ratificar en vía de regularización, la Resolución Decanal N.º 000965-2023-D-FDCP/UNMSM de 17 de mayo de 2023 de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, en el sentido que de aprobar la creación del* ***"INSTITUTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO-(IDA) "RENÉ CHAPUS""****, así como su Estatuto y Acta Fundacional, según Anexos I, II y III que en fojas cuarenta (40) forman parte de la presente Resolución.*

2º *Encargar al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, a la Facultad de Derecho y Ciencia Política y a la Oficina Central de Calidad Académica y Acreditación el cumplimiento de la presente Resolución Rectoral.*

3º *Elevar la presente Resolución a la Asamblea Universitaria para su Ratificación.*

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

RUBÉN ATANACIO NÚÑEZ HIJAR
SECRETARIO GENERAL

JERI GLORIA RAMÓN RUFFNER DE VEGA
RECTORA

ncr

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://spsgd.unmsm.edu.pe/verifica/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **EQVXMLL**

UNMSM
Firmado digitalmente por PEREZ RIOS Carlos Antonio FAU 20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.03.2022 12:08:07 -05:00

ACTA FUNDACIONAL

En Lima, siendo las 14:00 horas del 12 de setiembre de 2021, por iniciativa del profesor Mg. Jorge Guillermo Gutiérrez Tudela, se reunieron de modo virtual los señores profesores, egresados y/o estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siguientes:

Apellidos y nombres	Condición	DNI
Jorge Guillermo Gutiérrez Tudela	Docente	06155396
Juan Francisco Rojas Leo	Docente	08050134
José Alberto Estela Huamán	Docente	06711501
Luiggi Victorio Santy Cabrera	Docente	43661126
Carlos Alfonso Mendoza La Rosa	Egresado	06739623
Hernán Carrillo Claudio	Egresado	40346240
Jose Luis Bedoya Mendoza	Egresado	47719776
Luis Fernando Ventura Santillán	Egresado	75113644
Peter Gonzales Zegarra	Egresado	48373868
Alina Antonella Reyes Cabrera	Egresada	77576347
Carla Susana Camacho Borja	Egresada	77335248
Juan Gregorio Vega Torres	Egresado	48692357
Piero Fabrizio Alfaro Gómez	Egresado	74048506
Iris Magaly Campos Vidalón	Estudiante	44844501
Andrea Elizabeth Prada Silva	Estudiante	72456857
Ana María del Pilar Sacsa Centeno	Estudiante	72641626
Henry Antonio Lam Abad	Estudiante	74175531
Rocio Sheyla Hilario Salas	Estudiante	75700151
Claudia Isabella Cutipa Rojas	Estudiante	71729666

El profesor Jorge Guillermo Gutiérrez Tudela expuso la necesidad de crear el Instituto de Derecho Administrativo al amparo de lo dispuesto en los artículos 121 y 122 del Estatuto Universitario, con la finalidad de coordinar acciones académicas y de investigación entre los profesores que dictan las diversas materias vinculadas con el Derecho Administrativo. Asimismo, comunicó y puso a consideración de los asistentes el proyecto de Estatuto que regiría la organización, funcionamiento y en general las

UNMSM
Firmado digitalmente por GUTIERREZ TUDELA Jorge Guillermo FAU 20148092282 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.09.2023 12:40:00 -05:00
UNMSM
Firmado digitalmente por TORO LLANOS Victor Enrique FAU 20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.03.2022 14:52:48 -05:00

actividades del Instituto. Finalmente, propuso la conformación del primer Consejo Directivo con la siguiente conformación:

- *Director General: Mg. Jorge Guillermo Gutiérrez Tudela*
- *Director Académico: Mg. Luiggi Victorio Santy Cabrera*
- *Director de Recursos Humanos: Abog. Jose Luis Bedoya Mendoza*
- *Directora de Relaciones Públicas: Bach. Carla Susana Camacho Borja*
- *Directora de Logística: Srta. Andrea Elizabeth Prada Silva*

Al respecto, los profesores, egresados y estudiantes expresaron de modo coincidente su conformidad con la propuesta del profesor Jorge Guillermo Gutiérrez Tudela, y señalaron que el Instituto debería contribuir con la investigación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Luego de los debates sobre la normatividad contenida en el proyecto de Estatuto se acordó por unanimidad:

ACUERDOS

Primero: Crear el Instituto de Derecho Administrativo "Rene Chapus", al amparo de lo dispuesto por los artículos 121 y 122 del Estatuto de la UNMSM.

Segundo: Aprobar el proyecto de Estatuto.

Tercero: Aprobar por unanimidad el primer Consejo Directivo con la siguiente conformación:

- *Director General: Mg. Jorge Guillermo Gutiérrez Tudela*
- *Director Académico: Mg. Luiggi Victorio Santy Cabrera*
- *Director de Recursos Humanos: Abog. Jose Luis Bedoya Mendoza*
- *Directora de Relaciones Públicas: Bach. Carla Susana Camacho Borja*
- *Directora de Logística: Srta. Andrea Elizabeth Prada Silva*

Cuarto: Solicitar al Decanato la admisión a trámite de la creación del mencionado Instituto.

Siendo las 14:26 horas se dio por culminada la primera sesión del Instituto de Derecho Administrativo "Rene Chapus".

Firmas:

Mg. Jorge Guillermo Gutiérrez Tudela
Docente Principal
Facultad de Derecho-UNMSM

Dr. José Alberto Estela Huamán
Docente Auxiliar
Facultad de Derecho-UNMSM

Abog. Juan Francisco Rojas Leo
Docente Auxiliar
Facultad de Derecho-UNMSM

Mg. Luiggi Victorio Santy Cabrera
Docente contratado por Tesoro Público
Facultad de Derecho-UNMSM

Mg. Carlos Alfonso Mendoza La Rosa
Egresado y abogado de la Facultad de Derecho-UNMSM

Abog. Hernán Carrillo Claudio
Egresado y abogado de la Facultad de Derecho-UNMSM

Abog. Jose Luis Bedoya Mendoza
Egresado y abogado de la Facultad de Derecho-UNMSM

Abog. Luis Fernando Ventura Santillán
Abogado y Egresado de la Facultad de Derecho-UNMSM

Bach. Peter Gonzales Zegarra
Egresado de la Facultad de Derecho-UNMSM

Bach. Juan Gregorio Vega Torres
Egresado de la Facultad de Derecho-UNMSM

Bach. Alina Antonella Reyes Cabrera
Egresada de la Facultad de Derecho-UNMSM

Bach. Carla Susana Camacho Borja
Egresada de la Facultad de Derecho-UNMSM

Bach. Piero Fabrizio Alfaro Gómez
Egresado de la Facultad de Derecho-UNMSM

Srta. Iris Magaly Campos Vidalón
Estudiante de Pregrado de la Facultad de Derecho-UNMSM

Sr. Henry Lam Abad
Estudiante de Pregrado de la Facultad de Derecho-UNMSM

Srta. Andrea Elizabeth Prada Silva
Estudiante de Pregrado de la Facultad de Derecho-UNMSM

Srta. Rocío Sheyla Hilario Salas
Estudiante de Pregrado de la Facultad
de Derecho-UNMSM

Srta. Claudia Isabella Cutipa Rojas
Estudiante de Pregrado de la Facultad
de Derecho-UNMSM

Srta. Ana María del Pilar Sacsa Centeno
Estudiante de Pregrado de la Facultad de
Derecho-UNMSM

ESTATUTO DEL INSTITUTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO "RENÉ CHAPUS"

Capítulo I - De la Institucionalidad y Existencia

Artículo 1. Institucionalidad

El Instituto de Derecho Administrativo "*René Chapus*" es un instituto de investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que tiene como principal objetivo realizar actividades de investigación, innovación y desarrollo en materia del Derecho Administrativo, y afines. Para esto contará con autonomía técnica, funcional y administrativa.

El Instituto de Derecho Administrativo "*René Chapus*" será identificado por sus siglas IDA.

Artículo 2. Normativa

El IDA se encuentra regulado por el presente Estatuto, la Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Artículo 3. Reconocimiento

El IDA cuenta con pleno reconocimiento desde el momento en el que se haya cumplido con los procedimientos administrativos indicados en la Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para su creación.

Artículo 4. Duración

El IDA tendrá existencia indefinida a partir de su reconocimiento, conforme al artículo precedente, hasta que se presente alguno de las siguientes causales:

a. Por acuerdo unánime de sus miembros a través del cual decidan detener toda actividad del IDA. Lo que debe comunicarse por escrito a la Unidad de Investigación de la Facultad a efectos de seguir el procedimiento pertinente para completar la disolución.

b. Por decisión de la Asamblea Universitaria conforme a lo establecido en el Estatuto de la UNMSM y la Ley Universitaria N° 30220.

c. Por incurrir en alguna causal de disolución de acuerdo con la normativa correspondiente.

Artículo 5. Coordinación en la Investigación

El IDA coordina sus labores de investigación con la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, el Vicedecanato de Investigación y Posgrado de la FDCP y con el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la UNMSM, según corresponda, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 36 del Estatuto de la UNMSM y el artículo 50 de la Ley Universitaria N° 30220.

En el desarrollo de sus labores de investigación, el IDA sigue las disposiciones de los artículos 51, 52, 53 y 54 de la Ley Universitaria en materia de coordinación con entidades públicas y privadas, incubadoras de empresas, derechos de autor y patentes, y centros de producción y servicios.

Capítulo II - De los Miembros

Artículo 6. Miembros

UNMSM
Firmado digitalmente por TORO LLANOS Victor Enrique FAU 20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.05.2023 13:20:59 -05:00
Firmado digitalmente por GUTIERREZ TUDELA Jorge Guillermo FAU 20148092282 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.05.2023 09:37:10 -05:00

Pueden ser miembros del Instituto, aquellas personas que cuenten con una reconocida trayectoria académico-profesional y/o un amplio interés en la especialidad jurídico-administrativa. Los miembros del Instituto se clasifican en Fundadores, Plenos y Colaboradores.

Artículo 7. Miembros fundadores

Son miembros fundadores del Instituto, los que figuran inscritos en el Acta Fundacional de la Institución. Los miembros fundadores tienen los mismos deberes y derechos que los miembros plenos de la Institución, siendo la condición de miembro fundador vitalicia.

Artículo 8. Miembro pleno

Para ser miembro pleno del Instituto de Derecho Administrativo se requiere:

a) Ser docente, egresado o estudiante de pregrado y posgrado de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
b) Ser seleccionado en la convocatoria para nuevos miembros.
c) Haber colaborado en las diferentes actividades del Instituto durante los seis primeros meses luego de haber pasado la etapa de convocatoria.
d) Asistir a las reuniones que son convocadas setenta y dos (72) horas antes y con agenda.
e) Actuar con probidad, rectitud, honestidad y una conducta intachable al amparo del ordenamiento jurídico nacional.
f) Cumplido todo lo anterior, ser ratificados en una Asamblea General de miembros, previo informe favorable de la Dirección de Recursos Humanos.

Artículo 9. Perdida de la calidad de Miembro pleno

La calidad de miembro pleno de la Institución se pierde por:

a) Renuncia escrita, aceptada por el Comité Directivo.
b) Expulsión permanente, producto de la comisión de una falta muy grave establecida en el Estatuto.

Artículo 10. Derechos de los Miembros plenos

Los derechos de los miembros plenos son los siguientes:

a. Emitir sus opiniones en la Asamblea General y ser escuchados por esta, con voz y voto.

b. Participar activamente en las sesiones y toda actividad desarrollada por el IDA.

c. Proponer temas de discusión e investigación.

d. Ser informado acerca de todas las actividades de las Direcciones de la Institución.

e. Contar con un mecanismo de comunicación eficaz sobre las actividades que desarrollará el IDA, el cual comprenderá el sistema de envío de correos electrónicos o publicaciones en los medios de comunicación acordados.

f. Proponer reformas o modificaciones al presente Estatuto, ajustándose a lo prescrito en los Capítulos I y II del presente Estatuto.

g. Renunciar voluntariamente, para lo cual no deberá estar incurso en procedimiento administrativo sancionador o haber sido sancionado con suspensión o exclusión. Esta renuncia debe ser formulada por escrito ante el Comité Directivo.

h. Cualquier otro derecho que brinde este Estatuto, o que haya sido establecido en Asamblea General.

Artículo 11. Deberes de los Miembros plenos

Los deberes de los miembros plenos son los siguientes:

a. Asistir puntualmente a las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias del IDA, así como a las sesiones de trabajo a las que haya sido convocado.

b. Justificar debidamente las inasistencias a las Sesiones y Asambleas Ordinarias o Extraordinarias del IDA.

c. Velar por el buen nombre del IDA y de sus miembros. Asimismo, actuar con probidad, rectitud, honestidad y una conducta intachable al amparo del ordenamiento jurídico nacional.

d. Cuidar el acervo documentario, material bibliográfico y demás bienes con los que cuente el IDA.

e. Cumplir responsablemente las labores encomendadas por el IDA.

f. Respetar los acuerdos tomados por el IDA.

g. No divulgar los acuerdos y planes del IDA, salvo que cuente con autorización para ello.

h. No utilizar la información y/o materiales de IDA para fines ajenos al Instituto, salvo que cuente con autorización para ello.

i. Mantenerse informado de las actividades del IDA. Cualquier comunicación hecha a través de correo electrónico se considerará notificada válidamente al día siguiente natural, contado a partir de la fecha de envío.

j. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto del IDA, bajo responsabilidad.

k. Cualquier otro deber designado por el Estatuto, o que haya sido establecido por la Asamblea General.

Artículo 12. Colaboradores

Son colaboradores aquellas personas que coadyuvan a la consecución de los objetivos del IDA en el transcurso de sus actividades. Estos serán designados y removidos por el Comité Directivo.

Artículo 13. Derechos de los Colaboradores

Los derechos de los miembros colaboradores son los siguientes:

a. Previa invitación del Comité Directivo, asistir a las sesiones de la Asamblea General, emitir sus opiniones y a ser escuchados por esta.

b. Contar con un mecanismo de comunicación eficaz sobre las actividades que desarrollará el IDA, el cual comprenderá el sistema de envío de correos electrónicos o publicaciones en los medios de comunicación acordados.

c. Hacer uso del acervo documentario, material bibliográfico y, en general, cualquier facilidad brindada por el IDA para los fines de la Institución.

d. Dar capacitaciones y apoyo de índole académico a los miembros del IDA.

e. Renunciar voluntariamente de estimarlo necesario.

f. Cualquier otro derecho brindado por el Estatuto, o que haya sido establecido en Asamblea General.

Artículo 14. Deberes de los Colaboradores

Los deberes de los colaboradores son los siguientes:

a. Asistir puntualmente a las sesiones de trabajo a las que haya sido convocados.

b. Justificar debidamente las inasistencias a las Sesiones y Asambleas Ordinarias o Extraordinarias del IDA a las que haya sido convocado o se haya comprometido a asistir.

c. Velar por el buen nombre del IDA.

d. Cuidar el acervo documentario, material bibliográfico y demás bienes con los que cuente el IDA.

e. Cumplir responsablemente las labores encomendadas por el IDA.

f. Respetar los acuerdos tomados por el IDA.

g. No divulgar los acuerdos y planes del IDA, salvo que cuente con autorización para ello.

h. No utilizar la información y/o materiales de IDA para fines ajenos al Instituto, salvo que cuente con autorización para ello.

i. Mantenerse informado de las actividades del IDA. Cualquier comunicación hecha a través del correo electrónico se considerará notificada válidamente al día siguiente natural, contado a partir de la fecha de envío.

j. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, bajo responsabilidad.

k. Cualquier otro deber designado por el Estatuto, o que haya sido establecido por la Asamblea General.

Capítulo IV - De los Órganos

Artículo 15. Órganos del Instituto de Derecho Administrativo "René Chapus"

Los órganos del IDA son los siguientes:

- Asamblea General
- Comité Directivo
- Director General

Artículo 16. Asamblea General

La Asamblea General es el órgano supremo del IDA y está compuesta por la totalidad de sus miembros plenos y fundadores. Es presidido por el Director General del Instituto, y en su ausencia,

por el Director Académico. El Secretario de la Asamblea General es el Director de Recursos Humanos.

Artículo 17. Comité Directivo

El Comité Directivo es el órgano colegiado de dirección y administración del IDA, el cual está conformado por el Director General del Instituto, el Director Académico, Director de Recursos Humanos, Director de Relaciones Públicas y el Director de Logística. Toda decisión del Comité Directivo tendrá que ser aceptada por la totalidad de sus integrantes, quienes tendrán igualdad de facultades y derechos al interior del Comité Directivo. Las reuniones del Comité Directivo son presididas por el Director y el Director de Recursos Humanos fungirá de Secretario.

El mandato de los miembros que conforman el Comité Directivo tendrá un plazo de duración de tres (3) años, siendo posible la reelección.

El Secretario es responsable de las citaciones a las reuniones del Comité Directivo como de la Asamblea General, de la elaboración de las actas y del archivo de ambos órganos.

Artículo 18. Funciones y Facultades del Comité Directivo

Las funciones y facultades del Comité Directivo son las siguientes:

- Planifica, organiza y supervisa la realización de las actividades del IDA.
- Administra los recursos del IDA.
- Ejerce la representación del IDA para todos los efectos.
- Establece el Plan de Trabajo anual.
- Representa al IDA.
- Elabora reglamentos internos.
- Las que establezca el presente Estatuto y cualquier norma interna del IDA.
- Otras que sean necesarias para el desarrollo de las actividades del IDA.

Artículo 19. Director General

Es el representante del IDA ante la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Facultad de Derecho y Ciencia Política, en concordancia con el Estatuto de la Universidad.

Se propondrá al decanato de la Facultad un director general, dicha propuesta resultará de una votación por parte de la Asamblea General de Miembros, Luego se deberá comunicar al decanato para el procedimiento correspondiente. La duración del cargo de director será por un plazo de tres años. Es posible la reelección inmediata por una vez del director.

Artículo 20. El Director Académico

El Director Académico se encarga de lo siguiente:

a. Ejecuta y supervisa el plan de trabajo anual del Instituto.
b. Asesora y supervisa la producción académica del Instituto.
c. Gestiona la investigación en materia jurídico-administrativa y materias afines.

d. Proporciona el material bibliográfico.

e. Participa en la organización de los eventos académicos de la especialidad, en coordinación con el Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria - CERSEU, de la Facultad.

f. Coordina con los expositores que se presentarán en los eventos académicos.

g. Promueve la constante formación académica, científica y profesional de los miembros.

Artículo 21. El Director de Recursos Humanos

El Director de Recursos Humanos se encarga de lo siguiente:

a. Lleva el registro de asistencia de los miembros.

b. Coordina las justificaciones por tardanzas o inasistencias.

c. Gestiona el procedimiento de convocatoria y admisión de nuevos miembros.

d. Funge de Secretario en la Asamblea General y el Comité Directivo.

e. Registra en actas todos los acuerdos tomados.

f. Vela por el buen desempeño de los miembros del Instituto.

Investiga lo acontecido en el supuesto en que se haya cometido una falta, y propone las sanciones correspondientes según lo previsto en el Estatuto.

Artículo 22. El Director de Relaciones Públicas

El Director de Relaciones Públicas se encarga de lo siguiente:

a. Desarrolla y gestiona la imagen de la Institución.

b. Dirige y supervisa la estrategia de redes sociales de la Institución.

c. Promueve las relaciones públicas con profesionales destacados a nivel nacional e internacional.

d. Coordina con los expositores que se presentarán en los eventos académicos.

e. Asesora a los miembros del Instituto con el fin de fortalecer sus perfiles profesionales.

f. Mantiene relaciones de cooperación con la comunidad universitaria.

Artículo 23. El Director de Logística

El Director de Logística se encarga de lo siguiente:

a. Realiza el presupuesto para la realización de eventos.

b. Lleva el registro de los ingresos y egresos económicos del IDA.

c. Coordina la adquisición de bienes del Instituto.

d. Promueve las actividades de integración y recreación.

e. Realiza el diseño de los afiches correspondientes a los eventos académicos.

f. Gestiona los aspectos técnicos del uso de plataformas virtuales para las sesiones y eventos académicos.

Capítulo VI - De las Asambleas

Artículo 24. Tipos de Asamblea

Las Asambleas Generales son de tres tipos: Ordinarias, Extraordinarias y Universales.

a. Las Asambleas Generales Ordinarias: Son reuniones de carácter obligatorio. Se llevan a cabo en los quince (15) primeros días del mes de enero, en las que el Comité Directivo expondrá los resultados obtenidos y los proyectos para el año.

b. Las Asambleas Generales Extraordinarias: Son convocadas por el Comité Directivo a iniciativa propia o a pedido de un tercio de la totalidad de miembros del IDA.

c. Las Asambleas Generales Universales: Son reuniones en las que se cuente con la presencia de la totalidad de los miembros con derecho a voto del IDA.

Las Asambleas de cualquier tipo podrán realizarse de forma virtual.

Artículo 25. Convocatoria

Para efectos de convocatoria a una Asamblea General Ordinaria, esta deberá ser notificada con una anticipación no menor de cinco (5) días naturales al de la fecha fijada para su celebración, indicando agenda determinada, fecha, hora y lugar. El Comité Directivo es el encargado de realizar esa tarea a través del medio de comunicación que estime más conveniente.

Para el caso de asambleas extraordinarias se entenderá que el plazo mínimo de anticipación es de siete (3) días naturales, siguiendo el resto de las disposiciones del párrafo anterior.

Artículo 26. Quórum

Para iniciar una Asamblea General es necesaria la presencia de al menos dos tercios de la totalidad de miembros en primera convocatoria y de al menos la mitad más uno de la totalidad miembros en segunda convocatoria.

Artículo 27. Quórum Calificado

Para que haya quórum calificado en la Asamblea General, es necesaria en primera convocatoria la presencia de al menos cuatro quintos de la totalidad de miembros y en segunda convocatoria de al menos dos tercios de la totalidad de miembros.

Se considera que hay necesidad de Quórum Calificado para la modificación del Estatuto, el establecimiento de sanciones y la imposición de la expulsión como sanción contra miembros y consejeros.

Artículo 28. Asamblea Universal

También se considerará como Asambleas Generales válidas aquellas Asambleas Universales que se desarrollen en cualquier momento o lugar, siempre que la totalidad de miembros con derecho a voto se encuentren presentes.

Artículo 29. Adopción de Acuerdos

Los acuerdos de la Asamblea Generales se toman con la aprobación de la mayoría simple de los miembros presentes con derecho a voto.

Artículo 30. Nulidad de Acuerdos

Si se llegara a tomar un acuerdo, tanto en Asamblea General Ordinaria como Extraordinaria, sin tener en cuenta los lineamientos del presente Capítulo, tal acuerdo será nulo de pleno derecho.

Queda bajo responsabilidad del Comité Directivo hacer cumplir esta disposición. Los miembros tienen la posibilidad de impugnar los acuerdos que no hayan cumplido los lineamientos del presente Capítulo ante el Comité Directivo o ante la Asamblea General Extraordinaria.

Capítulo VII - De los Recursos Económicos y Financieros

Artículo 31. Financiamiento del IDA

Los recursos económicos del IDA se generan por donaciones, aportes de los miembros y otros actos de similar naturaleza.

Artículo 32. Responsabilidad

Corresponde al Comité Directivo velar por el correcto manejo de las finanzas del IDA. Asimismo, el Comité Directivo debe tomar las medidas necesarias para crear transparencia en el manejo de las finanzas del IDA.

Capítulo VIII - De las faltas y sanciones

Artículo 33. Calificación de la Falta

Las faltas se clasifican en:

- Leves
- Graves

Se tendrá en consideración criterios de reincidencia.

Artículo 34. Las faltas

Las faltas podrán ser:

a. Leves

- Tardanza o inasistencia injustificada a dos sesiones de las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, así como a las sesiones de trabajo a las que se haya convocado.
- Generar malestar o incomodidad manifiesta a los demás miembros del Instituto.
- Divulgar los acuerdos y/o planes del Instituto sin autorización.
- No cuidar adecuadamente los bienes con los que cuente el Instituto.

b. Graves

- No cumplir con las labores encomendadas por el Comité Directivo del Instituto y lo previsto en el presente Estatuto.
- No respetar los acuerdos tomados por la Asamblea General y/o el Comité Directivo.

- Utilizar la información y/o materiales del IDA para fines ajenos al Instituto sin autorización.
- Afectar negativamente, de manera directa o indirecta, la imagen del Instituto.
- No actuar con probidad, rectitud, honestidad y/o una conducta intachable al amparo del ordenamiento jurídico nacional.

Artículo 34. Determinación de la falta

Corresponde al Comité Directivo determinar si es que efectivamente ocurrió una falta y efectuar la graduación de esta. En caso la falta haya sido cometida por un miembro del Comité Directivo, este será reemplazado por el Director General.

El procedimiento a seguir para la determinación de la falta es de instancia única ante el Comité Directivo y se inicia ante la denuncia realizada por un miembro fundador, pleno, colaborador, director o tercero afectado.

El Comité Directivo fijará dos fechas para la realización de audiencias privadas con al menos 5 días calendarios de anticipación y una distancia entre ellas de al menos 3 días calendarios. En caso el denunciante y el denunciado no se decidan sobre la fecha de la audiencia, esta será fijada por el Comité Directivo priorizando la disponibilidad del denunciado.

En la audiencia se brindará la posibilidad de exponer argumentos, la audiencia finalizará con la decisión del Comité Directivo determinando o no la responsabilidad e imponiendo la sanción correspondiente. La audiencia puede ser realizada de forma virtual.

Cualquiera de las partes puede solicitar una revisión de la decisión, para lo cual se fijará fecha de una nueva audiencia en concordancia con los párrafos anteriores.

El Comité Directivo tendrá la potestad de definir la sanción correspondiente salvo esta sea la de expulsión de miembros o colaboradores. En este caso, expondrá su decisión ante la Asamblea General, donde no tendrá voto ni el denunciante ni el denunciado, la cual decidirá si corresponde o no la expulsión.

En caso la Asamblea General estime que no corresponde la expulsión, el Comité Directivo establecerá otra sanción a su criterio.

Artículo 36. Las sanciones

Las sanciones son medidas excepcionales aplicables en caso comprobado del incumpliendo de los deberes del estatuto por parte de los miembros de la institución.

Las sanciones son:

b. Amonestación escrita

c. Suspensión temporal

d. Separación de la institución

A efectos de establecer la sanción correspondiente, se tendrá en consideración la lesividad de la falta y la reincidencia del miembro infractor.

Artículo 37. Fuero disciplinario universitario

Las sanciones aplicadas al interior del IDA son independientes de las que puedan aplicar los órganos sancionadores y disciplinarios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a aquellos integrantes del IDA que sean docentes o estudiantes de la UNMSM.

En caso se detecte que un integrante de la IDA, ya sea docente o estudiante de la UNMSM, ha violado la normativa interna de la UNMSM, este hecho será comunicado inmediatamente por el Comité Administrativo a los órganos correspondientes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Disposiciones Transitorias

Primera

Los miembros fundadores del IDA que suscriben el presente estatuto son los siguientes:

- Jorge Guillermo Gutiérrez Tudela
- Juan Francisco Rojas Leo
- José Alberto Estela Huamán
- Luiggi Victorio Santy Cabrera
- Carlos Alfonso Mendoza La Rosa
- Hernán Carrillo Claudio
- Jose Luis Bedoya Mendoza
- Luis Fernando Ventura Santillán
- Peter Gonzales Zegarra
- Alina Antonella Reyes Cabrera
- Juan Gregorio Vega Torres
- Carla Susana Camacho Borja
- Piero Fabrizio Alfaro Gómez
- Iris Magaly Campos Vidalon
- Andrea Elizabeth Prada Silva
- Ana María del Pilar Sacsa Centeno
- Henry Antonio Lam Abad
- Claudia Isabella Cutipa Rojas
- Rocio Sheyla Hilario Salas

Segunda

El primer Comité Directivo se encontrará conformado por:

- Director General, quien será elegido entre los tres docentes nombrados más antiguos que conforman el Instituto.

- Mg. Luiggi Victorio Santy Cabrera, Director Académico.
- Abog. Jose Luis Bedoya Mendoza, Director de Recursos Humanos.
- Bach. Carla Susana Camacho Borja, Directora de Relaciones Públicas.
- Srta. Andrea Elizabeth Prada Silva, Directora de Logística

Tercera

Una vez conseguido el reconocimiento formal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Comité Directivo se encargará de presentar la terna al Decanato de la Facultad de Derecho y Ciencia Política a fin de que se designe al primer director.

Disposiciones Finales

Primera

El presente Estatuto tiene plena vigencia para los miembros del IDA, desde el momento de su aprobación, la cual requerirá la firma de la totalidad de sus miembros.

Segunda

El presente estatuto será un documento válido y oponible ante cualquier persona jurídica o natural a partir del reconocimiento otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Tercera

Cualquier norma interna del IDA solo tendrá valor en tanto no se oponga al presente Estatuto o al que lo reemplace.

Cuarta

El Estatuto o los reglamentos internos del IDA solo tendrán valor en tanto no se opongan al Estatuto de la UNMSM, a la Ley Universitaria o a la Constitución Política del Perú, o a los que lo reemplacen.

Quinta

Es de aplicación supletoria, al Estatuto y a los reglamentos internos del IDA, el Estatuto de la UNMSM y la Ley Universitaria, o los que lo reemplacen.

Lima, 04 de abril de 2023.

INSTITUTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO-(IDA) "*RENÉ CHAPUS*"

PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO QUE SE ENCUENTRE ADSCRITO A LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

Ciudad de Lima, 12 de setiembre de 2021

UNMSM

Firmado digitalmente por GUTIERREZ TUDELA Jorge Guillermo FAU 20148092282 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.09.2023 12:41:02 -05:00

UNMSM

Firmado digitalmente por PEREZ RIOS Carlos Antonio FAU 20148092282 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.03.2022 12:05:36 -05:00

UNMSM

Firmado digitalmente por TORO LLANOS Víctor Enrique FAU 20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.03.2022 14:53:57 -05:00

ÌNDICE

I. PRESENTACIÓN

II. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN

III. BASE LEGAL

IV. CONTEXTO NORMATIVO ACTUAL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

V. INSTITUTOS, CÍRCULOS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE DERECHO ADMINISTRATIVO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

VI. TEMÁTICA

VII. MATRIZ DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS

VIII. INVESTIGACIÓN

IX. PRODUCCIÓN ACADÉMICA

X. DIFUSIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO

XI. PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO "RENÉ CHAPUS"

XII. PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO

XIII. OFERTAS LABORALES Y PRÁCTICAS PRE Y PROFESIONALES

XIV. FINANCIAMIENTO

XV. MIEMBROS Y COLABORADORES

XVI. CONCLUSIONES

PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN INSTITUTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO

I. PRESENTACIÓN

El Instituto de Derecho Administrativo "*René Chapus*" (**en adelante el Instituto**) hace referencia al profesor emérito de la Universidad París quien a su vez ha creado el Centro de Derecho y Contencioso Administrativo en París, de igual manera es un importante profesor de derecho administrativo francés quien mediante sus obras ha tenido (y tiene) una trascedente influencia en la difusión del derecho administrativo a nivel internacional y ha contribuido en la formación de los especialistas (alumnos, profesionales, profesores, entre otros) en esta importante rama del derecho público, por lo que, consideramos a "*René Chapus*" como un importante referente del derecho administrativo.

Asimismo, el derecho administrativo es el conjunto de reglas jurídicas aplicables a la actividad administrativa[1], de igual manera, el derecho administrativo en *sentido amplio* sería simplemente el derecho de la administración, esto comprendería todas las normas aplicables a su actividad; y, el derecho administrativo en *sentido estricto*, el derecho administrativo correspondería a las solas reglas jurídicas diferentes de las reglas de derecho privado aplicables, en principio, a las relaciones entre particulares (derecho civil, derecho comercial, derecho del trabajo, etc)[2].

Precisamente, partiendo de estas definiciones, el Instituto busca profundizar en la investigación de las reglas aplicables a las actividades de la Administración Pública y su relación con los particulares (administrados), ello, con la finalidad de comprender de forma adecuada el funcionamiento de la Administración Pública y cómo este se relaciona con los particulares.

Además, incursionar en las actividades del Instituto implica conocer de forma especializada las diferencias esenciales de las formas jurídicas de la función administrativa, analizando, también, casos concretos para su correcta aplicación. De igual manera, un estudio de la teoría del Acto Administrativo ayudará a una mejor comprensión en cuanto a su contenido y su reconocimiento en el sistema jurídico peruano.

Del mismo modo, un estudio de la teoría de los contratos de la Administración Pública, de los servicios públicos otorgarán un conocimiento profundo sobre la relación del Estado con los actores privados en la economía, así como su relación con los usuarios de los servicios públicos, respectivamente.

De otro lado, un aspecto importante del Instituto es el estudio del procedimiento administrativo, teoría de la impugnación de los actos administrativos, y la responsabilidad del Estado y de sus agentes, los mismos que proporcionarán un aprendizaje esencial del desenvolvimiento de las entidades de la Administración Pública con los administrados en distintos procedimientos administrativos regulados en el marco jurídico peruano.

Todo lo anteriormente expuesto nos lleva a la idea de que la creación del Instituto permitirá consolidar el derecho administrativo, pero no desde cualquier palestra sino desde la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, obteniendo, de esta

[1] WALINE, Jean. *Droit administratif*. 28e édition. Éditions DALLOZ. Paris, 2020, p.11
[2] CHIFFLOT, Nicolas. *Droit administratif*. 15e édition. Éditions SIREY. Paris, 2016, p.18.

manera, por primera vez en la historia de la Facultad de Derecho un reconocimiento y representatividad del derecho administrativo a nivel nacional e internacional, compitiendo con otros institutos (de otras universidades nacionales e internacionales) por posicionar a los mejores estudiantes y profesionales del derecho administrativo y que el nombre de nuestra Facultad de Derecho siga dejan una indeleble huella académica a nivel internacional.

Además de ello, la importancia de crear el Instituto de Derecho Administrativo "*René Chapus*" es la oportunidad para que se fortalezca la investigación y desarrollo del derecho administrativo desde la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América.

II. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN

a) MISIÓN

Somos un destacado equipo que se dedica a la investigación, desarrollo, difusión y aplicación del derecho administrativo que, dentro de nuestra especialidad, podamos otorgar importantes aportes en las diversas actuaciones y relaciones entre particulares y las entidades de la Administración Pública.

b) VISIÓN

Ser importantes referentes en el desarrollo, difusión y aplicación del derecho administrativo, apuntando a ser reconocidos a nivel nacional e internacional e institucionalizar el derecho administrativo desde la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

c) OBJETIVOS GENERALES

- Adquirir una actitud crítica hacía la realidad e ideas, y el interés en el trabajo intelectual.
- Expresar y transmitir de forma adecuada las ideas complejas, los problemas y las soluciones en público.
- Desarrollar las distintas formas de interpretar los textos normativos.

d) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer las instituciones propias del derecho administrativo.
- Reforzar la capacidad de análisis y búsqueda de información interpretar los textos normativos de carácter administrativo.
- Demostrar la capacidad de defender sus ideas a través de argumentos jurídicos en relación con el derecho administrativo.
- Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos en materia de derecho administrativo.
- Reconocer la aplicación del derecho administrativo.
- Producir textos jurídicos (libros, artículos, ensayos) en la especialidad del derecho administrativo.

- Realizar la difusión del derecho administrativo mediante diferentes eventos académicos.

III. BASE LEGAL

La Ley Nº 30220 (Ley Universitaria), reconoce como uno de los actores fundamentales de la investigación al interior de una universidad a los Institutos de Investigación, señalando en su artículo 30 que la existencia de este tipo de institutos será considerada como un criterio favorable en el proceso de acreditación de calidad universitaria, tal como se muestra a continuación:

> **Artículo 30. Evaluación e incentivo a la calidad educativa**
> (…)
> La existencia de Institutos de Investigación en las universidades se considera un criterio favorable para el proceso de acreditación de su calidad.

De otro lado, el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aprobado mediante Resolución Rectoral 03013-R-1 del 7 de junio del 2016, conforme a lo señalado por la Ley Universitaria, reconoce la existencia de los Institutos de Investigación, señalando que estos pertenecen a una Facultad y que las facultades pueden contar con uno o más institutos, tal como se detalla a continuación:

> **Artículo 37.- Los institutos y centros de investigación**
> **(…)**
> Los institutos de investigación pertenecen a una facultad. La facultad podrá tener uno más institutos coordinados por la unidad de investigación. (…)

También, el Estatuto de la UNMSM señala cuál es el procedimiento para seguir para que se pueda crear un Instituto de Investigación:

(i) El Consejo de Facultad propone la creación del Instituto de Investigación y al Consejo Universitario (artículo 59.b)

(ii) Recibida la propuesta del Consejo de Facultad, el Consejo Universitario propone a la Asamblea Universitaria la creación del Instituto de Investigación para lo cual presentará un informe técnico académico-administrativo (artículo 55.d).

(iii) Finalmente, la Asamblea Universitaria acordará la creación del Instituto de Investigación con votación calificada de la mayoría absoluta de sus miembros (artículo 51.h).

Por tanto, la Ley Universitaria y el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos reconocen e incentivan la existencia de Institutos de Investigación, permitiendo la pluralidad de estos al interior de una misma facultad, así como regulando el proceso de creación correspondiente.

IV. CONTEXTO NORMATIVO ACTUAL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

a) PRIMERA FASE DE MODIFICACIONES

A través de la Ley N° 30506[3], "Ley que delega en el Poder Ejecutivo la Facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A.", el Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, por el término de noventa (90) días calendario.

En este sentido, el literal h) del inciso 1 del artículo 2 de la citada Ley N° 30506, establece expresamente "(…) modificar el marco normativo del procedimiento administrativo general con el objeto de simplificar, optimizar y eliminar procedimientos administrativos, priorizar y fortalecer las acciones de fiscalización posterior y sanción, incluyendo la capacidad operativa para llevarlas a cabo; emitir normas que regulen o faciliten el desarrollo de actividades económicas, comerciales y prestación de servicios sociales en los tres niveles de gobierno, incluyendo simplificación administrativa de los procedimientos relativos al patrimonio cultural; dictar normas generales y específicas para la estandarización de procedimientos administrativos comunes en la administración pública con la finalidad de hacer predecibles sus requisitos y plazos; aprobar medidas que permitan la eliminación de barreras burocráticas en los tres niveles de gobierno; autorizar la transferencia de programas sociales mediante decreto supremo; y dictar medidas para la optimización de servicios en las entidades públicas del Estado, coadyuvando al fortalecimiento institucional y la calidad en el servicio al ciudadano (…)"·; en ese sentido se procedió a la realizar las modificaciones pertinentes a través de la emisión del Decreto Legislativo Nº 1272, Decreto Legislativo que modificó la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y derogó la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo.

Asimismo, también se modificó la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 (en adelante la Ley N° 27444) a efectos de optimizar la regulación de los principios del procedimiento administrativos con el fin de tutelar el derecho de los administrados; mejorar el marco sobre notificación electrónica para la simplificación de los procedimientos administrativos; reforzar la facultad de fiscalización posterior; otorgar a la Presidencia del Consejo de Ministros la facultad de estandarizar procedimientos administrativos y de determinar los procedimientos sujetos a aprobación automática; mejorar la regulación sobre el régimen de aprobación de los Textos Únicos de Procedimiento Administrativo (TUPA); optimizar el alcance de la norma concerniente a la documentación prohibida de solicitar a los administrados; mejorar el régimen concerniente a la aprobación de los derechos de tramitación; formular una mejor regulación sobre los silencios administrativos y sus efectos; optimizar la regulación sobre los procedimientos sancionadores; crear el marco jurídico para la creación de procedimiento administrativos electrónicos; entre otras medidas; que se establezcan.

De otro lado, posterior a las modificaciones realizadas por el Decreto Legislativo N° 1272, se publicaron otros Decretos Legislativos, como el caso de los Decretos Legislativos N° 1295 y 1308, que modificaron también a la Ley N° 27444.

[3] Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 9 de octubre de 2016.

b) SEGUNDA FASE DE MODIFICACIONES

Mediante Ley Nº 30823[4], "Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del Estado", el Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de integridad y lucha contra la corrupción, por el término de sesenta (60) días calendario.

De lo expuesto, la referida Ley Nº 30823 señala expresamente:

"(…) Artículo 1. Objeto de la Ley

Delégase en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por el plazo de sesenta (60) días calendario en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del Estado, contados a partir de la vigencia de la presente ley, en los términos a que hace referencia el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República (…)"

De igual manera, el literal c.1) del inciso 5 del artículo 2 de la misma Ley señala:

"(…)
c) Perfeccionar la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, del Decreto Legislativo 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, y otras normas con rango de ley, con el fin de simplificar trámites administrativos, lo cual comprende lo siguiente:

c.1 Modificar, en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, las disposiciones del título preliminar, del procedimiento administrativo, de actualización, contenido y publicación del texto único de procedimientos administrativos, revocación del acto administrativo, caducidad del procedimiento administrativo, notificaciones, renovación de títulos habilitantes y procedimiento administrativo sancionador; así como precisar las competencias y fortalecer las funciones de supervisión y fiscalización de la Presidencia del Consejo de Ministros como entidad rectora.

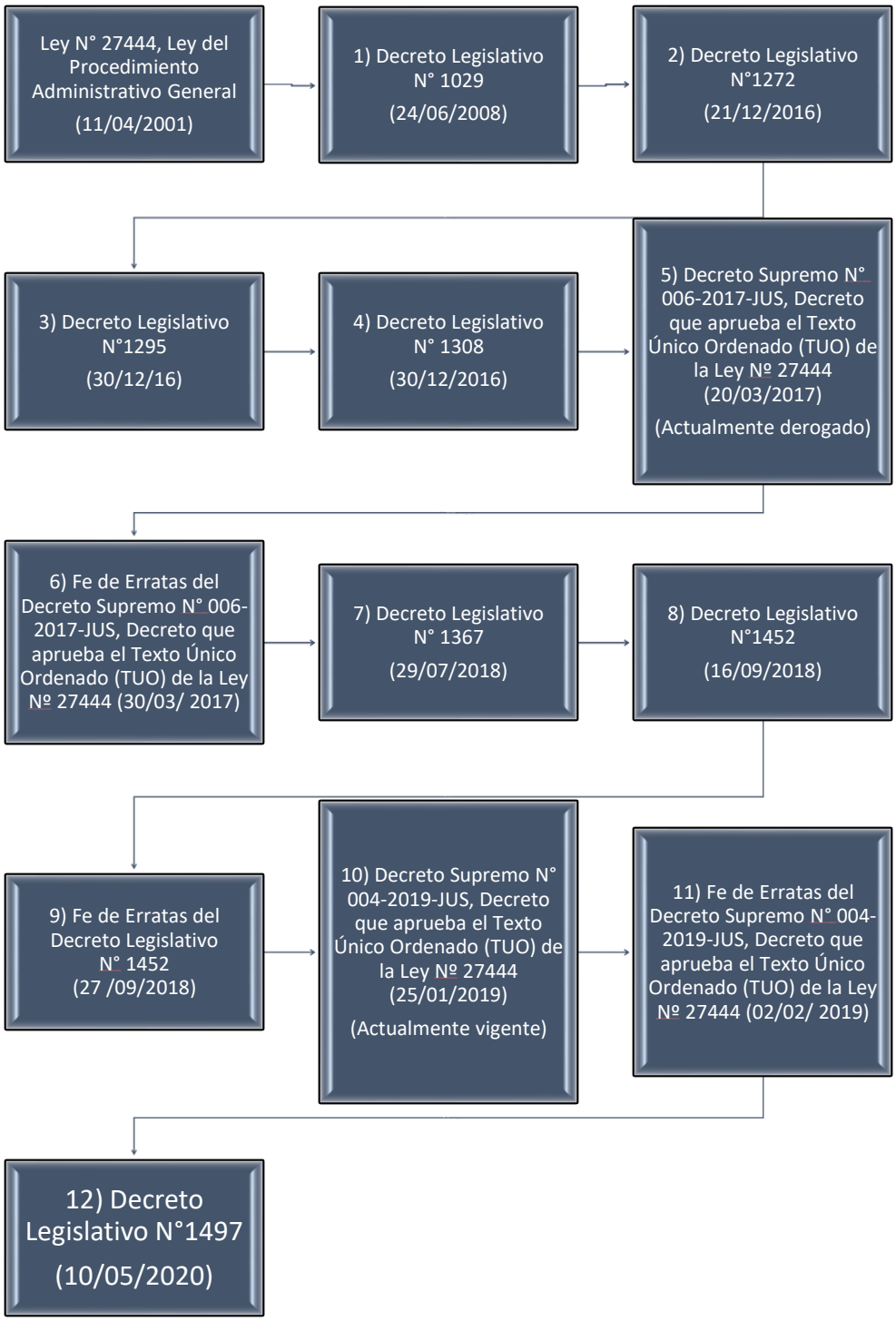
Asimismo, incorporar modalidades de fiscalización administrativa y disposiciones para la utilización de tecnologías digitales y autorizar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para la actualización de los textos únicos ordenados conforme a las modificaciones propuestas y precisar la tercera disposición complementaria final (…)".

De lo antes expuesto, estas medidas trajeron como consecuencia que se publicaran dos (2) Decretos Legislativos importantes:

a. El Decreto Legislativo Nº 1367, Decreto que modificó nuevamente los alcances del artículo 242 de la Ley 27444, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 29 de julio de 2018,
b. El Decreto Legislativo N° 1452, Decreto que incorporó distintas modificaciones a la Ley N° 27444, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 16 de setiembre de 2018.

A continuación, presentamos las distintas modificaciones realizadas a la Ley N° 27444, así como la publicación de su Texto Único Ordenado (TUO):

[4] Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de julio de 2018.



Del gráfico expuesto, se aprecia que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1272[5], se modificó la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y se derogó la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo; asimismo, mediante los Decretos Legislativos N° 1295[6] y 1308[7], se modificó también la referida Ley N° 27444; donde estos cambios que fueron luego también

[5] Publicado el 21 de diciembre de 2016 en el diario oficial El Peruano.
[6] Publicado el 30 de diciembre de 2016 en el diario oficial El Peruano.
[7] Publicado el 30 de diciembre de 2016 en el diario oficial El Peruano.

reconocidos por el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS[8], el cual aprobó el Texto Único Ordenado (en adelante TUO) de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Posterior a la publicación de dicho TUO, se modificó nuevamente la Ley N° 27444 a través del Decreto Legislativo N° 1367 y N° 1452; en ese sentido, ante las diversas modificaciones, el mencionado TUO aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, fue derogado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS[9], el cual aprueba el nuevo TUO de la Ley N° 27444, actualmente vigente, y, finalmente la Ley N° 27444 es modificada por el Decreto Legislativo N° 1497.

Precisamente, este último Decreto Legislativo N° 1497[10] es el que busca dotar del marco normativo que promueva y facilite las condiciones regulatorias exigidas mediante el establecimiento de medidas que reconozcan la vigencia de títulos habilitantes, la reducción de exigencias administrativas para la obtención de la licencia de funcionamiento municipal; así como optimizar las condiciones para que la atención de los procedimientos se desarrolle de manera más eficiente con el fin de mitigar el impacto y consecuencias ocasionadas por la propagación del COVID-19, para tal efecto modifica la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, para lo cual, dispuso lo siguiente:

Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General		Decreto Legislativo N° 1497 Disposiciones Complementarias Transitorias
Artículo 123.- Recepción por transmisión de datos a distancia (Artículo 134 del TUO de la Ley N° 27444)	123.3 Cuando se emplean medios de transmisión de datos a distancia, debe presentarse físicamente dentro del tercer día el escrito o la resolución respectiva, con cuyo cumplimiento se le entenderá recibido en la fecha de envío del correo electrónico o facsímil	**Cuarta. - Suspensión de la presentación física de los escritos presentados de manera virtual** Dispóngase la suspensión hasta el 31 de diciembre del año 2020 de la aplicación del numeral 123.3 del artículo 123 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en lo referido a la obligación de la presentación física del escrito o documentación por parte de los administrados. Cuando el administrado emplee medios de transmisión a distancia se considera como fecha de recepción la fecha en que se registre la documentación a través de los medios digitales empleados por la entidad. Dicha suspensión puede ser prorrogada mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros para fines de simplificación administrativa, gobierno digital o transformación digital del Estado.

De lo expuesto, el contexto actual que nos rodea frente al coronavirus (Covid - 19), considerado como parte de una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común, hasta infecciones respiratorias graves, y, actualmente se investiga a un

[8] Publicado el 20 de marzo de 2017 en el diario oficial El Peruano, con Fe de Erratas de 30 de marzo de 2017.
[9] Publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial El Peruano, con Fe de Erratas de 2 de febrero de 2019.
[10] "Establece medidas para promover y facilitar condiciones regulatorias que contribuyan a reducir el impacto en la economía peruana por la emergencia sanitaria producida por el COVID- 19" publicado el 10 de mayo de 2020.

coronavirus surgido en la ciudad de Wuhan, China) al que se le ha denominado "Covid-19"[11], y que la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 2020, el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea, el Perú no ha sido ajeno a esta realidad, por lo que tal situación demostró la falencias verdaderas de la Administración Pública electrónica[12]; dado que, el Perú no estaba preparado para este tipo de eventos, y, su adaptación a esta nueva realidad desde que se emitió el Decreto Supremo N° 008-2020-SA[13] y posteriores ampliaciones, mediante el cual se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19, de igual manera, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM[14] (y sus posteriores ampliaciones) se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, ha sido una gran labor por parte de las entidades de la Administración Pública emitir disposiciones que permitan garantizar los derechos de los administrados en los procedimientos administrativos (comunes y especiales).

De lo antes mencionado, y, a propósito del periodo de emergencia nacional, mediante Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM[15] se aprobaron los "Lineamientos para la atención a la ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo, durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el Covid-19, en el marco del Decreto Supremo N° 008-2020-SA", señala expresamente:

"(…)

3.2 Evaluar e implementar, de manera progresiva, la digitalización de trámites a través de ventanillas virtuales y promover la simplificación administrativa, a fin de reducir el traslado de la ciudadanía a las entidades públicas, con especial énfasis en las poblaciones vulnerables y grupos de riesgo.

---

[11] Recuperado de << https://www.gob.pe/institucion/minsa/campa%C3%B1as/699-conoce-que-es-el-coronavirus-covid-19>>

[12] Poco se había avanzado respecto a la Administración Pública electrónica, por ello, es importante mencionar que, algunas normas que tenemos como el caso del artículo 20 del Decreto Legislativo N° 1412 (publicado el 13 de setiembre de 2018), Ley de Gobierno Digital, que señala lo siguiente:

"(…)

Artículo 20.- Sede Digital

La sede digital es un tipo de canal digital, a través del cual pueden acceder los ciudadanos y personas en general a un catálogo de servicios digitales, realizar trámites, hacer seguimiento de los mismos, recepcionar y enviar documentos electrónicos, y cuya titularidad, gestión y administración corresponde a cada entidad de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno (…)". (El subrayado es nuestro)

Además, el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1310 (publicado el 30 de diciembre de 2016) que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa señala:

"(…)

Artículo 8.- Sistemas de Trámite Documentario de las Entidades de la Administración Pública

Las entidades de la Administración Pública deben interconectar sus sistemas de trámite documentario o equivalentes para el envío automático de documentos electrónicos entre dichas entidades a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE administrado por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática - ONGEI. (…)". (El subrayado es nuestro)

Recientemente, 19 de febrero de 2021, se publicó el Decreto Supremo N° 029-2021-PCM "Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo".

[13] Publicado el 11 de marzo de 2020.

[14] Publicado el 15 de marzo de 2020.

[15] Publicada el 5 de mayo de 2020.

(…)

5.2 Mantener operativas las mesas de partes virtuales y optimizar su funcionamiento, a fin de asegurar que las entidades del Poder Ejecutivo continúen funcionando de manera interconectada y se mantenga una correcta administración de la gestión documental. En caso de no contar con una mesa de partes virtual habilitada, establecer un correo institucional para la recepción de documentos (…)". (El subrayado es nuestro)

Tal como se puede apreciar, hay un avance progresivo en cuanto a la implementación de la Administración Pública electrónica pero aún nos queda mucho por hacer, y, justamente la labor del Instituto de Investigación de Derecho Administrativo se compromete junto con sus miembros a una permanente investigación donde se obtengan propuestas para un mejor funcionamiento de la Administración Pública peruana y reducir las brechas entre Administración y administrados.

Por ello, la creación del Instituto supera a cualquier actividad meramente académica en la Facultad de Derecho; dado que, esta importante iniciativa busca trascender desde la investigación del derecho administrativo hacia propuestas de mejoras normativas, de funcionamiento, regulación, entre otros, para el Estado peruano y de esa manera dejar un sello único de nuestra participación en el avance y modernización del Estado; precisamente, nuestro Instituto busca el reconocimiento como el único centro de investigación de derecho administrativo con objetivos a corto y largo plazo.

V. INSTITUTOS, CÍRCULOS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE DERECHO ADMINISTRATIVO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

La iniciativa académica de crear el Instituto de Derecho Administrativo "*René Chapus*" responde a una necesidad de institucionalizar el Derecho Administrativo desde la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en ese sentido tenemos los siguientes casos donde ya se ha propiciado la investigación del Derecho Administrativo en otros centros de estudios a nivel nacional e internacional.

a) A NIVEL NACIONAL

- **Grupo de Investigación en Derecho Administrativo (GIDA)**[16]**:** Es un grupo de profesionales y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú quienes buscan desarrollar proyectos de investigación en materias de interés actual para el Derecho Administrativo que constituyan un aporte para la mejora de sus instituciones, la legislación interna y la actividad regulatoria.

- **Círculo de Derecho Administrativo (CDA)**[17]**:** Es una asociación civil conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Surgió hacia el año 1999, y dada la coyuntura política – social que se vivía en el país, como un proyecto diseñado con gran entusiasmo por un grupo de estudiantes de Derecho, con un interés común en la difusión del Derecho Administrativo y en el estudio de la Reforma del Estado.

[16] https://investigacion.pucp.edu.pe/grupos/gida/

[17] https://facultad.pucp.edu.pe/derecho/alumnos/asociaciones-de-estudiantes/sobre-las-asociaciones-estudiantiles/circulo-de-derecho-administrativo/, https://facultad.pucp.edu.pe/derecho/alumnos/asociaciones-de-estudiantes/sobre-las-asociaciones-estudiantiles/, https://prometheo.pe/

Este proyecto llamado Círculo de Derecho Administrativo – CDA, buscó perfilar su objetivo de difundir el Derecho Administrativo mediante la emisión de boletines electrónicos, conversatorios, cursos, seminarios, talleres y nuestro principal producto: la Revista de Derecho Administrativo – RDA.

b) A NIVEL INTERNACIONAL:

- ***Centre de recherche en droit administratif (CRDA) de l'Université Paris II Panthéon-Assas***[18] **(Centro de Investigación en Derecho Administrativo) de Francia :** Creado por el reconocido profesor francés René Chapus. Es un importante centro de investigación de derecho administrativo donde se reúnen a los más importantes especialistas de Francia.

- ***Centre de Recherche Juridique Pothier de l'Université d'Orléans*** [19] **(Centro de Investigación Jurídica Pothier) de Francia :** Congrega a los principales investigadores de derecho público, y se realizan manifestaciones académicas a nivel nacional e internacional.

- ***Institut d'Etudes Administratives***[20] ***de l'Université Lyon III Jean Moulin*** **(Instituto de Estudios Administrativos) de Francia:** Reúne a los principales investigadores especializados en derecho administrativo general, derecho administrativo de bienes, instituciones administrativas, función pública y ciencia administrativa.

- **Instituto Internacional de Derecho Administrativo-IIDA**[21]**:** El Instituto Internacional de Derecho Administrativo nació el 9 de diciembre de 2016 mediante la aprobación del Acta de Fundación por parte de cincuenta y tres (53) administrativistas originarios de diversos países del mundo. Este Instituto cuenta con la presencia de los profesores: Libardo RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Juan Carlos CASSAGNE, Jacqueline MORAND-DEVILLER, Luciano PAREJO ALFONSO y Allan BREWER-CARÍAS.

- **Instituto de Derecho Administrativo** [22] **de la Universidad Nacional de la Plata en Argentina:** Propicia la investigación e intercambio académico con otras universidades en el campo del Derecho Administrativo.

- **Instituto Chileno de Derecho Administrativo (ICHDA)**[23] **en Chile:** El Instituto Chileno de Derecho Administrativo es una corporación de derecho privado, de

[18] https://www.u-paris2.fr/fr/recherche/centres-de-recherche/centre-de-recherche-en-droit-administratif-crda
[19] https://www.univ-orleans.fr/fr/deg/recherche-0/crj-pothier
[20] https://facdedroit.univ-lyon3.fr/institut-d-etudes-administratives
[21] http://www.iida-deradm.com/
[22] https://www.jursoc.unlp.edu.ar/index.php/en-la-unlp.html
[23] https://ichda.cl/

duración indefinida, sin fines de lucro, dedicada al estudio del derecho administrativo chileno, comparado y doctrinal.

- **Instituto de Derecho Iberoamericano[24]:** Es una asociación, sin ánimo de lucro, que surge como una iniciativa de académicos y profesionales del Derecho, para fomentar el desarrollo jurídico y el intercambio de ideas en el ámbito iberoamericano. Se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1º/Sección 1ª/Número Nacional: 606782

- **Instituto de Derecho Administrativo[25] de la Universidad de la República en Uruguay:** Incentiva la enseñanza del Derecho Administrativo de forma especializada.

- **Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela[26] en Venezuela:** El Instituto de Derecho Público se fundó en 1948 como Seminario -tal como lo exigía la legislación de la época- bajo la dirección del profesor Antonio Moles Caubet y el apoyo del profesor Juan De Stefano. Para conocer más sobre la historia del Instituto recomendamos la lectura de la recopilación "Contribución a la historia del Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela (1949-1987) ", elaborada por el profesor Allan R. Brewer-Carías, quien se desempeñó como Auxiliar de Investigación de este Instituto entre 1960-1962, Relator de la Sección de Derecho Administrativo entre 1962-1978 y Director del Instituto entre 1978-1987. Asimismo, invitamos a la consulta del texto "A los 70 años del Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela" publicado por el profesor Carlos García Soto en el periódico Pluma de la Universidad Monteávila en fecha 19 de julio de 2018.

- **Grupo de Investigación en Derecho Público[27] de la Universidad Javeriana en Colombia:** El grupo de estudios en derecho público propende por la construcción y circulación de saber socialmente relevante, desde la investigación jurídica inter y transdiscplinaria, en diálogo con pares nacionales e internacionales, que permitan generar un conocimiento aplicable a las diferentes realidades sociales de nuestro país; teniendo un papel protagónico en las reformas a la justicia y en la construcción de una ciudadanía cívica. Con esta visión el grupo reúne un grupo de profesores de planta y cátedra de la Facultad de Ciencias Jurídicas interesados en fortalecer estudios en asuntos de derecho constitucional, ordenamiento territorial, derecho administrativo.

- **Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de La Matanza en Argentina[28]**: El Instituto de Derecho Administrativo conformado por el Dr. Alfredo S. Gusman como Director y por el Dr. Agustín F. Loya como Vicedirector realizó su primer evento en forma conjunta con el Instituto de

[24] https://idibe.org/
[25] https://www.fder.edu.uy/administrativo
[26] https://www.derechoadministrativoucv.com.ve/idp/#
[27] https://cienciasjuridicas.javeriana.edu.co/departamentos/derecho-publico/investigacion
[28] https://colegiodelamatanza.com/portfolio/landscape/

Derecho Constitucional el día23 de Mayo de 2017 en la Jornada titulada: *"Hacia la puesta en marcha de la Justicia Federal en La Matanza",* en la que disertaron los Drs; Alfredo S. Gusman, Luis F.J. Cigogna y Alejandro Segura, exponiendo los diferentes antecedentes de hecho y de derecho, de la necesidad de la efectiva implementación del Fuero Federal en este distrito. A este evento se adhirió el Instituto de Estudios Judiciales de la S.C.B.A – Departamento Judicial de La Matanza

- **Instituto de Derecho Administrativo[29] de la Universidad Católica de Salta de Argentina:** Propicia la enseñanza del Derecho Administrativo a nivel sectorial.

Por tanto, nuestro interés académico de crear el Instituto de Derecho Administrativo "*René Chapus"* se encuentra sustentada en que otros centros de estudios cuentan con sus propios grupos e institutos de investigación, por lo que, la finalidad de nuestro Instituto es la de institucionalizar la especialidad de derecho administrativo desde la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

VI. TEMÁTICA

La temática que abordará el Instituto de Derecho Administrativo "*René Chapus*" abordará los siguientes temas (*entre otros que serán incluidos durante el funcionamiento*) durante cada año:

	CONTENIDO
PERIODO: ANUAL	Teoría del Derecho Administrativo: Antecedentes, fuentes y principios
	Bases constitucionales del Derecho Administrativo
	La estructura y sistema de organización de la Administración Pública
	La función administrativa y sus formas jurídicas
	Teoría del acto administrativo
	Teoría de la impugnación administrativa: Recursos Administrativos
	Revisión de oficio del Acto Administrativo: Nulidad de oficio, revocación y rectificación de errores
	Derecho Administrativo Comparado
	Servicio Público y Policía Administrativa
	Contratos de la Administración Pública
	Derecho Administrativo Económico
	Seminario de Tesis I
	Responsabilidad del Estado, y del personal a su servicio: funcionarios y servidores públicos
	Derecho Administrativo Sancionador
	Derecho procesal administrativo: Procedimiento común y especial
	Seminario de Tesis II

[29] https://www.ucasal.edu.ar/ida-actividades

VII. MATRIZ DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Asimismo, el Instituto de Derecho Administrativo "*René Chapus*" propone una matriz de actividades tal como se detalla a continuación:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	TAREAS	CRONOGRAMA POR SEMANAS				RECURSOS				RESPONSABLES
				1ra	2da	3ra	4ta	HU	Mat.	S/	FF	
Propuestas de actividades	Reuniones	Obtener propuestas	Revisión normativa	X				X				Todos los miembros
			Lista de propuestas		X			X				
Ejecución de actividades	Publicaciones Eventos Proyectos normativos	Obtener resultados concretos	Selección de temas			X		X				
			Programar evento			X		X				
			Difusión				X	X				
			Evaluación normativo para proyecto				X	X				

Leyenda:

HU.: Humanos
Mat.: Materiales
S/: Costo en soles
FF: Fuente de financiamiento

VIII. INVESTIGACIÓN

Nuestro Instituto de Derecho Administrativo "*René Chapus*" cuenta con destacados profesionales, docentes universitarios de pre y posgrado, abogados, egresados y estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que podrán orientar la investigación de los miembros y colaboradores con la finalidad de propiciar la producción académica. Asimismo, se brindará una formación en metodología de la investigación orientada a la especialidad del Derecho Administrativo.

En ese sentido, contamos con el apoyo del Profesor Principal y Vicedecano Académico, el Mg. Jorge Guillermo Gutiérrez Tudela, el cual posee una amplia trayectoria profesional en la materia y es asesor de tesistas en la Decana de América, también, tenemos la asistencia de los docentes nombrados Abog. Juan Francisco Rojas Leo y el Dr. José Alberto Estela Huamán, quienes cuentan con una amplia experiencia profesional en temas sobre derecho administrativo.

De igual manera, contamos como integrante de nuestro Instituto al Mg. Luiggi Santy Cabrera quien tienes diversas publicaciones especializadas en Derecho Administrativo, además, es miembro[30] de Asociación Francesa para la Investigación del Derecho Administrativo de *l'Université Paris II Panthéon-Assas* (París, Francia).

IX. PRODUCCIÓN ACADÉMICA

a) LIBROS Y ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS

Nuestro Instituto de Derecho Administrativo "*René Chapus*" cuenta con la facilidad de propiciar la producción jurídica mediante libros y artículos especializados en derecho administrativo; dado que, nuestro integrante Mg. Luiggi Santy Cabrera es actualmente responsable y colaborador permanente de la sección de derecho administrativo y contrataciones del Estado de la reconocida revista Actualidad Gubernamental del Instituto Pacífico, tal como se muestra a continuación:

Actualidad Gubernamental

www.agubernamental.org

CONSTANCIA

El que suscribe, Director de la Revista Actualidad Gubernamental

CERTIFICA:

Que el Mg. Abog. Luiggi Victorio Santy Cabrera, con número de DNI: 43661126, viene colaborando como articulista de manera regular desde el 01 de junio del año 2013 hasta la actualidad, en la revista especializada en gestión pública denominada ***Actualidad Gubernamental***, del Instituto Pacífico S.A.C.

Las áreas de la revista en las que es responsable en la actualidad, son las denominadas: "*Derecho y Procedimiento Administrativo*", y "*Contrataciones del Estado*". En donde se vienen publicando sus artículos de forma mensual.

Es importante precisar que sus artículos son de corte analítico y práctico en los que muestra el profesionalismo en su elaboración y predisposición a la investigación, contribuyendo, de esta manera, a la comunidad jurídica.

Asimismo, es de indicar que la revista *Actualidad Gubernamental* se encuentra **indexada a la base de datos de LATINDEX,** considerada como aquella base de datos en el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

Se expide la presente constancia para los fines que el interesado estime conveniente.

Lima, 29 de Julio de 2020

CPC. Mario Vera Novoa
Director de la Revista Actualidad Gubernamental

Asimismo, el Mg. Luiggi Santy Cabrera también es miembro del staff de colaboradores permanentes de las revistas "Diálogo con la Jurisprudencia", "Actualidad Jurídica", "Administración

[30] http://www.asso-afda.fr/internal-working/adherents/

Pública & Control"; "Gaceta Constitucional" y "Administración & Gestión Pública" de la editorial Gaceta Jurídica S.A., desde el año 2013 a la actualidad.

De lo antes expuesto, se podrá facilitar a los miembros y colaboradores poder participar en las revistas antes mencionadas con la orientación de los profesores miembros del Instituto. También, se podrá participar, previa coordinación, en la revista de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hasta la creación de la primera revista especializada en Derecho Administrativo (RDA) que es una propuesta de nuestro Instituto.

Asimismo, los docentes nombrados abog. Juan Francisco Rojas Leo y el Dr. José Alberto Estela Huamán son autores de diversos artículos sobre el derecho administrativo, contando el último autor, diversos libros relacionados a la investigación científica y sobre el derecho administrativo.

b) PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Como parte de nuestras labores académicas, se planifica realizar proyectos de investigación destinados de la siguiente manera: i) A los alumnos que formen parte de nuestro Instituto para que puedan orientarse a fin de obtener el grado de bachiller y abogado (a) mediante sustentación de tesis; y, ii) A las autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a fin de otorgar un aporte para resolver problemas y dificultades jurídicas y prácticas que se puedan suscitar en el ámbito del derecho administrativo.

c) INFORMES DE CARÁCTER LEGAL

Nuestro Instituto estará en la capacidad de emitir informes legales para las entidades del sector público e instituciones privadas a fin de que conozca nuestra posición o análisis respecto a una situación específica o norma relacionada al derecho administrativo

d) USO DE LAS REDES SOCIALES: OPINIONES Y OTROS

De igual manera, se utilizarán medios alternativos (redes sociales que tendrá el Instituto) para que los miembros y colaboradores puedan emitir opiniones, comunicaciones, recomendaciones, sugerencias respecto a una situación específica o norma relacionada a las distintas especialidades del derecho administrativo.

X. DIFUSIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO

Dentro de las diversas actividades de nuestro Instituto de Derecho Administrativo "*René Chapus*" también es la de realizar eventos académicos como seminarios, conferencias, coloquios, congresos internacionales, entre otros.

Asimismo, se propondrá (de acuerdo con el procedimiento correspondiente) a la Unidad de Posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a través de la Facultad de Derecho de la misma Universidad lo siguiente: i) Diplomados en derecho administrativo (y otros relacionados), y, ii) Programas académicos de derecho administrativo, tal como lo viene realizando

la Universidad ESAN[31], Universidad de Piura[32] y la Universidad Pontificia Católica del Perú[33], ello con la finalidad de propiciar la difusión del derecho administrativo.

De otro lado, propiciaremos el intercambio académico entre los alumnos que pertenezcan a nuestro Instituto con diferentes universidades a nivel internacional especializadas en derecho administrativo.

XI. PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO "*RENÉ CHAPUS*"

Se trabajará en la propuesta de la creación de la primera Revista de Derecho Administrativo (RDA) *René Chapus* de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asimismo, se buscaría que esta revista se encuentre indexada a las principales bases de datos; a fin de que estos puedan tener validez para concursos públicos para la docencia u otros campos relacionados a la investigación.

XII. PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO

Se hará la propuesta a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para la creación de la Maestría en Derecho con mención en "Derecho Administrativo". Esta propuesta se hará con la finalidad de crear una importante rama especializada del derecho administrativo con docentes especializados y con un gran impacto académico a nivel nacional, incluso internacional. De igual forma, se daría una oportunidad a todos los profesionales de acceder a una maestría especializada que les sea de gran utilidad en sus labores como funcionarios o servidores públicos, o como profesionales independientes.

De otro lado, es importante precisar que existen otras casas de estudio que ya cuentan con sus propias maestrías especializadas en derecho administrativo, tal como se muestra a continuación:

- **Maestría en Derecho Administrativo y Regulación del mercado de la Universidad de Piura[34]:** está dirigida a bachilleres en Derecho o Abogados egresados de universidades prestigiosas que, con espíritu emprendedor, deseen adquirir conocimiento sobre derecho administrativo y regulación económica, con vocación de servicio en instituciones públicas y privadas y con capacidad de transmitir principios éticos.

- **Maestría en Derecho Administrativo Económico de la Universidad del Pacífico[35]:** La maestría en Derecho Administrativo económico tiene como finalidad promover la formación de profesionales del sector público y privado, cuyo quehacer se orienta a las relaciones de mercado, a las inversiones y a la prestación de servicios públicos, en temas referidos a la regulación estatal, brindando herramientas que les permitan identificar el impacto de la actuación

[31] https://www.esan.edu.pe/pee/derecho-corporativo/areas/derecho-administrativo/
[32] http://udep.edu.pe/derecho/derecho-administrativo-y-regulatorio/
[33] https://facultad.pucp.edu.pe/derecho/programas-de-segunda-especialidad/programa-de-segunda-especialidad/derecho-administrativo/
[34] http://udep.edu.pe/derecho/mar/
[35] https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij7oqXjvXuAhV0IrkGHd78B70QFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.up.edu.pe%2Fegp%2FDocumentos%2FFolletofinalDerechoAdmEcon.pdf&usg=AOvVaw2FtOCuUfrURubYn7oYeD2k

de la administración pública frente a los agentes y operadores económicos, en las distintas actividades y ordenamientos sectoriales, en el marco de una economía social de mercado y desde una perspectiva interdisciplinaria de análisis jurídico y económico.

- **Maestría de Derecho Administrativo Económico de la Universidad Continental[36]:** Es indispensable cubrir dicha escasez de oferta con una maestría que se encuentre debidamente estructurada y que provea dicha especialización que es indispensable en las diversas materias que componen el Derecho Administrativo Económico, proveyendo profesionales capacitados para una adecuada actuación en las labores que vayan a desempeñar, dentro o fuera del Estado.

XIII. OFERTAS LABORALES Y PRÁCTICAS PRE Y PROFESIONALES

Nuestro Instituto de Derecho Administrativo "*René Chapus*" propiciará la búsqueda de ofertas laborales para los miembros y colaboradores en el ámbito de la especialidad de derecho administrativo, también, propiciaremos la búsqueda de prácticas pre y profesionales para los estudiantes que formen parte de nuestro Instituto. Para ello, nos contactaremos con las entidades del sector público e instituciones del sector privado a fin de obtener convenios o acuerdos a favor de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

XIV. FINANCIAMIENTO

Nuestro Instituto de Derecho Administrativo "*René Chapus*" financiará todas sus actividades mediante recursos propios los mismos que pueden ser aportados de forma voluntaria por los miembros y colaboradores. De igual manera, estos recursos pueden provenir de donaciones, actividades que realicen los miembros y colaboradores, remarcando que toda fuente de ingresos será estrictamente legal.

En ese sentido, la creación de nuestro Instituto de Derecho Administrativo "*René Chapus*" no ocasionará ningún gasto a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por lo que, denotamos nuestra autonomía económica y financiera.

XV. MIEMBROS Y COLABORADORES

Los miembros del Instituto de Investigación de Derecho Administrativo "*René Chapus*" son especialistas en Derecho Administrativo y con destacada trayectoria académica y profesional tanto el ámbito público y privado, en ese sentido contamos con las siguientes personas:

[36] https://posgrado.ucontinental.edu.pe/maestrias/maestria-en-derecho-administrativo-economico

a) EN CALIDAD DE MIEMBROS:

- **Mg. Jorge Guillermo Gutiérrez Tudela**
  - Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magister en Derecho Administrativo por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Con estudios concluidos en el Doctorado de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y en el Doctorado en Educación por la Decana de América. Profesor Principal y Vicedecano Académico de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Coautor de los libros "Derecho Administrativo y Procesal Administrativo Ley 27444" y "El Procedimiento Administrativo Disciplinario en el Perú".

- **Abog. Juan Francisco Rojas Leo**
  - Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios concluidos de Maestría en Derecho Constitucional. Profesor de Derecho Administrativo y de Derecho de la Competencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Socio en Rojas Leo & Patroni Abogados. Ex presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI y Ex Vocal del Tribunal Administrativo de la CONASEV (hoy SMV).

- **Dr. José Alberto Estela Huamán**
  - Doctor en Derecho y Ciencia Política por la UNMSM. Maestro en Derecho con mención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos; y, mención en Ciencias Penales por la UNMSM. Cuenta con la segunda especialidad en Conciliación y Mediación de la UNMSM. Con 33 años en el ejercicio del Derecho Administrativo. Actualmente ejerce el cargo de Ejecutor Coactivo en la Municipalidad de San Borja. Con 20 años de ejercicio de la docencia en diversas universidades. Docente nombrado por la UNMSM de los cursos de Derecho Administrativo I y II; y, Derecho Municipal y Regional. Autor de libros con especialidad con Derecho Constitucional y Derecho Administrativo.

- **Mg. Luiggi V. Santy Cabrera**

  - Ex Presidente de la Comisión de Estudio de Control Gubernamental del Colegio de Abogados de Lima (CAL). Docente contratado de los cursos de Derecho Administrativo Económico y del curso de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho y en la Unidad de Postgrado de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2016 al 2019). Candidato[37] a

[37] https://collegedoctoral-cvl.fr/as/ed/cv.pl?mat=108042&site=CDCVL, http://www.theses.fr/s265898

Doctor en Derecho Administrativo Económico por la Universidad de Orleans, Francia. Magíster en Derecho, Economía y Gestión, con mención en Derecho y Administración Pública por la Universidad de Orleans, Francia. Máster en Derecho y Contencioso Público por la Universidad de Orleans, Francia. Abogado "*Summa Cum Laude*" por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Autor de diversos libros y publicaciones en Derecho Administrativo. Responsable de la sección de Derecho Administrativo y Contrataciones Públicas de revista Actualidad Gubernamental.

- **Mg. Carlos Alfonso Mendoza La Rosa**
  - Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magister en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Profesor auxiliar ordinario en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Federico Villarreal desde el año 1989 hasta la fecha. Ex Asesor de Inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú (2009-2015). Ex Asesor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (1987-1989). Ex Jefe de la Oficina Central de Asesoría Jurídica de la UNFV (2016). Abogado Litigante.

- **Abog. Hernán Carrillo Claudio**
  - Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2009), con Maestría en Derecho Constitucional (2012) y a la fecha cuenta con estudios concluidos del Doctorado por la misma Universidad. Es especialista en litigios judiciales, arbitrales y en Tribunales Administrativos.

- **Abog. Jose Luis Bedoya Mendoza**
  - Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudiante de la Maestría de Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Miembro Fundador del Círculo de Estudios en Derecho Administrativo (CEDEA) de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ganador de la Mesa Temática de Derecho Administrativo del VI Concurso Estudiantil de Artículos de Investigación Jurídica y Politológica de la FDCP de la UNMSM. Primer Lugar del Concurso Público de Ayudantía de Cátedra en Derecho Administrativo I, en el 2018 y 2020, y Derecho Administrativo II en el 2019 de la FDCP de la UNMSM. Becario del XXV Curso de Extensión Universitaria de Osiptel en Telecomunicaciones en el 2021.

- **Abog. Luis Fernando Ventura Santillán**
  - Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Participó en el programa de Intercambio en la Universidade de São Paulo - Brasil, con estudios en *Direito Econômico*, *Direito Econômico do Subdesenvolvimento, Direito Econômico da Concorrência y Direito da*

Regulação, da Concorrência e o Mercado. Fue parte del Equipo Ganador del Concurso Desafío Pro Bono 2017, organizado por la Alianza Pro Bono Perú con el proyecto denominado "Salvando Vidas". Miembro de la Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción. Especialista en Derecho Administrativo, Arbitraje, Contratación Pública, Recursos de Apelación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, y Procesos Contenciosos Administrativos.

- **Bach. Peter Gonzales Zegarra**
  - Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Maestrando en RSC y Sostenibilidad por la Universidad de Salamanca. Maestrando en Innovación Social por Learning by Helping. Socio en The Legal Choice y jefe de las Áreas de Proyectos de Inversión y Derecho Administrativo. Presidente de la Comisión de Derecho Corporativo de la Sociedad Peruana de Derecho y Asociado de la Comisión de Derecho Minero. Presidente de la Sociedad Latinoamericana de Minería, Energía, Ambiente y Recursos Naturales. Miembro Oficial de la Red Latinoamericana de Derecho Minero. Especialista en Proyectos de Inversión, Derecho Administrativo y Derecho Corporativo. Experiencia en capacitación, investigación, consultoría jurídica y asumiendo puestos de coordinación y liderazgo.

- **Bach. Juan Gregorio Vega Torres**
  - Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro egresado del "Taller de Derecho Administrativo Eduardo Laferriere - TADAEL" de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Escritor en el blog personal "Existencia y Propósito".

- **Bach. Alina Antonella Reyes Cabrera**
  - Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialización en Contrataciones del Estado por el Instituto de Capacitación Jurídica (ICJ) y la Universidad ESAN. Actualmente ocupa el cargo de Analista legal en contrataciones del Estado de la empresa Inet Perú S.A.C. Miembro egresada del "Grupo de Estudios Jurídicos e Investigación en Derecho Administrativo - EJIDA" de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

- **Bach. Carla Susana Camacho Borja**
  - Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro Fundador del Círculo de Estudios en Derecho Administrativo (CEDEA) de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Primer puesto a nivel general y de especialidad del Primer Curso de Extensión Universitaria en Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos organizada por Proinversión y por la ENAP. Becaria del XVII Curso de Extensión Universitaria en Regulación de Infraestructura de Transporte de Uso Público de Ositran. Primer Lugar en el Concurso Público de Ayudantía de Cátedra 2020 en el curso de

Derecho Administrativo II de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

- **Bach. Piero Fabrizio Alfaro Gómez**
  - Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro Fundador del Círculo de Estudios en Derecho Administrativo (CEDEA) de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

- **Iris Magaly Campos Vidalón**
  - Estudiante del Cuarto año de la Escuela Profesional de Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Segundo Lugar en el Concurso Público de Ayudantía de Cátedra 2021 en el curso de Derecho Administrativo II de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

- **Andrea Elizabeth Prada Silva**
  - Estudiante del Cuarto año de la Escuela Profesional de Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Segundo Lugar en el Concurso Público de Ayudantía de Cátedra 2021 en el curso de Derecho Administrativo I de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

- **Ana María del Pilar Sacsa Centeno**
  - Estudiante del Cuarto año de la Escuela Profesional de Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Primer Lugar en el Concurso Público de Ayudantía de Cátedra 2021 en el curso de Derecho Administrativo I de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

- **Henry Antonio Lam Abad**
  - Estudiante del Cuarto año de la Escuela Profesional de Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Circulo de Estudios en Derecho Administrativo (CEDEA) de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

- **Rocio Sheyla Hilario Salas**
  - Estudiante del Cuarto año de la Escuela Profesional de Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro Fundador del Círculo de Estudios en Derecho Administrativo (CEDEA) de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

- **Claudia Isabella Cutipa Rojas**
  - Estudiante del Cuarto año de la Escuela Profesional de Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro Principal del Círculo de Estudios en Derecho Administrativo (CEDEA) de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

b) EN CALIDAD DE COLABORADORES:

El Instituto de Derecho Administrativo "*René Chapus*" con la finalidad de difundir las instituciones del Derecho Administrativo y propiciar la investigación realizará convocatorias para los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De igual manera, se podrá seleccionar a profesionales que se puedan integrar al Instituto a fin de contar con más especialistas que puedan contribuir con la razón de ser del Instituto: Crear y fomentar la investigación del Derecho Administrativo.

XVI. CONCLUSIONES

- La creación del Instituto permitirá consolidar el derecho administrativo, pero no desde cualquier palestra sino desde la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, obteniendo, de esta manera, por primera vez en la historia de la Facultad de Derecho un reconocimiento y representatividad del derecho administrativo a nivel nacional e internacional, compitiendo con otros institutos por posicionar a los mejores estudiantes y profesionales del derecho administrativo y que el nombre de nuestra Facultad de Derecho siga creciendo a nivel internacional.
- Somos un destacado equipo que se dedica a la investigación, desarrollo, difusión y aplicación del derecho administrativo que, dentro de nuestra especialidad, podamos otorgar importantes aportes en las diversas actuaciones y relaciones entre particulares y las entidades de la Administración Pública.
- Pretendemos ser importantes referentes en el desarrollo, difusión y aplicación del derecho administrativo, apuntando a ser reconocidos a nivel nacional e internacional e institucionalizar el derecho administrativo desde la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Nuestro interés académico de crear el Instituto se encuentra sustentada en que otros centros de estudios cuentan con sus propios grupos e institutos de investigación, por lo que, la finalidad de nuestro Instituto es la de institucionalizar la especialidad de derecho administrativo desde la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Nuestro Instituto cuenta con destacados profesionales que podrán orientar la investigación de los miembros y colaboradores con la finalidad de propiciar la producción académica. Asimismo, se brindará una formación en metodología de la investigación orientada a la especialidad del Derecho Administrativo.

Lima, 12 de setiembre de 2021.